

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1597/2530

นางกฤษ ชมภูภาณ

โจทก์

อธิบดีกรมแรงงาน กับพวก

จำเลย

การไฟฟ้านครหลวง จำเลยที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 31

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยที่ 2 อุทธรณ์ มีทางชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 72)

ศาลแรงงานกลางพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งอธิบดีกรมแรงงานที่ 8/2530 เรื่อง
อุทธรณ์คำสั่งพนักงานเงินทดแทน ลงวันที่ 24 มีนาคม 2530 แล้วให้จำเลยที่ 2 จ่าย
ค่าทดแทนแก่โจทก์และผู้มีสิทธิเป็นรายเดือนเดือนละ 3,834 บาท มีกำหนดห้าปีนับ
แต่วันที่ 2 กรกฎาคม 2529 เป็นต้นไป

จำเลยที่ 1 และที่ 2 ต่างอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ (อันดับ 64,63)

จำเลยที่ 2 ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่ง พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 67,68)

คำสั่ง

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีก

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานสั่งไม่รับอุทธรณ์แล้ว จึงไม่จำเป็นต้องส่งคำร้องนี้อีก

(วิศิษฐ์ ลิ้มานนท์-junท์ จันทรวงศ์-สุพจน์ นาถะพินธุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ